

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO Y LA NO DISCRIMINACIÓN

[COMPLETAR: razón social] · Ambientes de trabajo libres de violencia

La presente política tiene por objeto prevenir, detectar y sancionar toda forma de acoso laboral, acoso sexual, hostigamiento, violencia y discriminación en [COMPLETAR: razón social], y garantizar un ambiente de trabajo digno, respetuoso y seguro para todo el personal, con independencia del cargo, la modalidad o el tiempo de servicio.

Derecho al trabajo.

Irrenunciabilidad de los derechos laborales.

1. Alcance

Esta política aplica a las trabajadoras y los trabajadores, al personal en período de inducción, a los contratados y a cualquier persona que preste servicios o interactúe con el personal en el establecimiento. Comprende las conductas realizadas dentro del centro de trabajo y aquellas vinculadas con la relación laboral, incluidas las comunicaciones electrónicas.

2. Principios

1. Respeto a la dignidad de la persona y a la igualdad de trato.
2. Prohibición de toda forma de discriminación, acoso o violencia.
3. Confidencialidad de la denuncia y protección de la persona afectada.
4. Prohibición de represalias contra quien denuncia de buena fe.
5. Irrenunciabilidad de los derechos laborales: esta política no puede desmejorar los derechos que la ley reconoce al personal.

3. Conductas prohibidas

Quedan expresamente prohibidas, entre otras, las siguientes conductas, sin importar el nivel jerárquico de quien las cometa:

Tipo de conducta	Descripción
Acoso laboral	Hostigamiento o trato humillante reiterado que afecta la dignidad, la salud o el desempeño del trabajador(ra).
Acoso sexual	Conductas de connotación sexual no consentidas, con o sin amenaza de represalia o condicionamiento del empleo.
Discriminación	Trato desigual por razón de sexo, edad, estado civil, orientación sexual, nacionalidad, religión, discapacidad, condición social o estado de salud.
Represalia	Actos de venganza contra quien denuncia, testifica o participa en una investigación de acoso o discriminación.

Violencia laboral	Agresión física, verbal o psicológica ocurrida en el entorno de trabajo o con ocasión de él.
-------------------	--

4. Canal de denuncia

Toda persona que presencie o sufra una conducta de acoso, violencia o discriminación puede denunciarla por los canales internos previstos. La empresa habilitará más de un canal para que la denuncia pueda presentarse incluso cuando la conducta provenga de un superior inmediato.

Responsable de recibir la denuncia: _____

Correo o medio de contacto habilitado: _____

Teléfono o canal alternativo: _____

Fecha de la denuncia: _____

Relato de los hechos: _____

5. Procedimiento de actuación

1. Recepción de la denuncia y registro reservado de la información.
2. Análisis preliminar para determinar la gravedad y las medidas de protección inmediatas.
3. Apertura de la investigación con respeto al derecho a ser oído(a) de las partes.
4. Adopción de medidas para impedir la continuidad de la conducta.
5. Determinación de responsabilidades y aplicación de las sanciones del caso.
6. Seguimiento del caso y cierre con notificación a las partes.

El procedimiento se tramita con estricta confidencialidad. Cuando la conducta sea constitutiva de delito, la empresa orientará a la persona afectada y, de ser el caso, notificará a las autoridades competentes.

6. Medidas de protección

- Separación preventiva de las partes cuando resulte necesario.
- Acompañamiento y apoyo a la persona afectada durante la investigación.
- Reserva de la identidad de quien denuncia, en la medida de lo posible.
- Ajuste de turnos o tareas para evitar el contacto con la persona señalada.
- Prohibición expresa de represalias contra quien denuncia o testifica.

7. Sanciones

El incumplimiento de esta política se considera una falta grave o muy grave, según el caso, y se sanciona conforme al reglamento interno, sin perjuicio de las responsabilidades legales que correspondan. Las conductas de acoso y discriminación se valoran entre las más graves del régimen disciplinario interno.

8. Compromiso

[COMPLETAR: razón social] se compromete a difundir esta política, a capacitar al personal y a revisar periódicamente las medidas adoptadas para erradicar el acoso y la discriminación en el trabajo.

Fecha de entrega al trabajador(ra): _____

Acuse de recibo

Declaro haber recibido y comprendido la presente Política de Prevención del Acoso y la No Discriminación, y me comprometo a respetarla.

Nombre y Apellido: _____

Cédula de Identidad: _____

Cargo: _____

Fecha: _____

EL/LA TRABAJADOR(A)

Nombre y Apellido: _____

Cargo: _____

Cédula de Identidad: _____

Fecha: _____

LA EMPRESA

Nombre y Apellido: [COMPLETAR] _____

Cargo: [COMPLETAR] _____

Cédula de Identidad: [COMPLETAR] _____

Fecha: _____

Política interna de prevención del acoso y la no discriminación. Requiere revisión por abogado laboralista antes de su uso formal. Se entrega junto con el reglamento interno y el código de conducta.